

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2403/2532

วัด เกาะ แก้ว อรุณคาม
นาย พัน สาย สม นึก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 208

คำขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยมิได้กล่าวโดยละเอียดชัดแจ้งซึ่งข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลว่าไม่ถูกต้องอย่างไร จำเลยกล่าวแต่เพียงว่าได้ยื่นคำให้การอย่างละเอียดและมีเหตุผลอาจชนะคดีได้โดยจะถือเอาคำให้การของจำเลยเป็นส่วนหนึ่งของคำขอให้พิจารณาใหม่นั้นไม่ได้ ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 208 วรรคสอง

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารรื้อห้องแถวออกจากที่ดินของโจทก์และให้ใช้ค่าเสียหาย จำเลยให้การต่อสู้คดีแต่ไม่มาศาลในวันนัดสืบพยานโจทก์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดพิจารณาให้สืบพยานโจทก์ไปฝ่ายเดียว และพิพากษาให้จำเลยและบริวารรื้อห้องแถวออกไปจากที่ดินของโจทก์ จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ว่า จำเลยไม่ได้จงใจขาดนัดพิจารณา จำเลยได้ยื่นคำให้การไว้โดยละเอียดและมีเหตุผลอาจชนะคดีได้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องจำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาว่า คำร้องขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยได้
กล่าวว่า จำเลยได้ยื่นคำให้การอย่างละเอียดและมีเหตุผลซึ่งศาลก็ได้ชี้ประเด็นต่าง ๆ
อยู่มาก ซึ่งอาจเป็นเหตุให้จำเลยชนะคดีได้นั้น เท่ากับว่า จำเลยได้อ้างอิงคำให้การ
จำเลยเป็นส่วนหนึ่งของคำขอให้พิจารณาใหม่จำเลยจึงไม่จำเป็นต้องกล่าวรายละเอียดถึง
เหตุผลอันเป็นข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลเพื่อแสดงว่าตนอาจชนะคดีได้นั้น
เห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 208 วรรคสอง บัญญัติว่า
"คำขอเช่นว่ามานี้ให้กล่าวโดยละเอียดชัดแจ้งซึ่งเหตุที่คู่ความได้ขาดนัด และข้อ
คัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาล ฯลฯ" คำขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยมิได้กล่าวว่า
คำพิพากษาของศาลชั้นต้นไม่ถูกต้องและมีได้กล่าวโดยละเอียดชัดแจ้งซึ่งข้อคัดค้าน
คำตัดสินชี้ขาดว่าไม่ถูกต้องอย่างไร หากมีการพิจารณาใหม่แล้วจำเลยอาจจะชนะคดีได้
อย่างไรบ้าง จะถือเอาคำให้การของจำเลยเป็นส่วนหนึ่งของคำขอให้พิจารณาคดีใหม่
หาได้ไม่ คำขอให้พิจารณาคดีใหม่ของจำเลยจึงไม่ชอบด้วยบทกฎหมายดังกล่าว ฎีกา
จำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เสริมพงศ์ วรียงยง-ดุสิต วราโห-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ